

한전KDN(주)

징계·시정·개선 요구 및 통보

제 목 사옥건설 안전관리 업무 부적정
소 관 부 서 ○○처(○○부)
조 치 부 서 ●●처(○○부), ○●처(⊗⊗부), ○○처(●●부)
내 용

1. 업무 개요

○○처(○○부)는 사옥건설 공사의 안전보건관리를 총괄하는 관리·감독부서로서 「건설공사발주자 안전보건관리」 지침서 등에 따라 사옥건설 원도급사(시공사) 및 건설사업관리기술인(감리인)이 안전 관련 법령을 준수하도록 관리·감독하는 업무를 수행하고 있다.

2. 산업재해 발생 여부 확인을 위한 「안전계약특수조건」 상 자료요구권 미이행

가. 관계 법령·규정 및 판단기준

「안전계약특수조건」 제11조제3항에 따르면 계약상대자는 당사의 요구가 있는 경우 근로복지공단 등에서 발행하는 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 「산재요양승인/반려여부 확인서」 및 「사업개시 사업장 현황」 등을 제출하도록 되어있다.

「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항에 따르면 공공기관은 도급,

용역, 위탁 등의 계약을 체결하거나 집행하는 경우에는 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하게 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하도록 되어있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제13조(감독)¹⁾에 따르면 각 중앙 관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 필요한 감독을 하게 하여야 한다.

「취업규칙」 제8조에 따르면 직원은 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하도록 되어있다.

따라서 ○○처(○○부)는 계약상대자에게 「산재요양승인/반려여부 확인서」 등 산업재해 처리실적 증빙자료를 요구하고 산업재해 발생 사실을 독자적으로 확인·감독하여 산업재해가 발생하는 경우 그 보고가 누락되지 않도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 「안전계약특수조건」 제11조제3항²⁾에 대한 인지 여부

●●부는 「도급 시 산업재해예방 운영지침」(고용노동부)등 발주자에 대한 정부의 안전 요구사항 강화 정책에 대응하기 위하여 「안전계약특수조건」을 20XX.X.XX. 제정하였고, “안전계약특수조건 제정 알림”(●●부)문서를 통해 20XX.X.XX. 전사에 공지하였다. 당시 ○○부 건축분야 담당 차장이었던 는 “안전

1) 「공기업준정부기관 계약사무규칙」 제2조에 따라 준용

2) 계약상대자는 당사의 요구가 있는 경우 근로복지공단 등에서 발행하는 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 「산재요양승인/반려여부 확인서」 및 「사업개시 사업장 현황」 등을 제출하여야 한다.

계약특수조건 제정 알림”(●●부, 20xx.x.xx.) 문서를 당시 ○○부장인 □□□으로부터 배부받아 20xx.x.xx. 결재하였고, 20xx.x.x. 「안전계약특수조건」이 계약서의 일부임을 확인할 수 있는 “△△사업처 공사 발주계약 체결 알림”(⑩⑩부, 20xx.x.x.) 문서를 ○○부장으로 결재하였음에도 「안전계약특수조건」 제11조제3항에 대해서는 인지하지 못하였다고 진술하였다. 아울러 20xx.x.x.~20xx.xx.xx.까지 ○○처장으로 사옥건설 안전관리 등 ○○처 업무를 총괄하였던 ◇◇◇ 또한 「안전계약특수조건」의 존재 사실은 인지하고 있었으나 「안전계약특수조건」 제11조제3항의 세부내용에 대해서는 인지하지 못하였다고 진술하였다.

2) 경영진 지시사항 등 주의의무 강화

20xx.x.x. ○○지역본부, 20xx.x.x. □□사업처, 20xx.x.x. △△사업처의 사옥건설 공사가 착공된 이후 건설공사에서 발생한 산업재해가 [표 1]과 같이 20xx.x.xx. 처음으로 인지·보고되었고, 이후 20xx.x.xx., 20xx.x.x.에도 차례로 회사가 산업재해의 발생을 인지하게 되었다.

[표 1] 회사에 보고된 20xx년 산업재해 발생 현황

사업소	발생일	경영진 보고일	산재 내역
□□	20xx.x.xx.	20xx.x.xx.	음영 처리
○○	20xx.x.xx.	20xx.x.xx.	
△△	20xx.x.x.	20xx.x.x.	

또한 회사가 20xx년 x번째 산업재해 발생을 인지한 20xx.x.x. 이후 사장 및 상임감사는 20xx.x월~x월 중 “모든 임직원은 회사의 안전 매뉴얼을 숙지하고 이를 철저히 준수할 것”(안전경영현황 일일보고), “한전KDN, 건설사업관리단, 시공사

등 모든 건설관계자가 안전에 대한 책임감을 가질 것”(○○ 신축 사옥 현장안전점검), “작업자들의 부주의로 인한 사고가 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 할 것”(△△ 신축 사옥 현장안전점검) 등 사옥건설 안전과 관련한 xx건의 지시사항을 전달하였고, 이를 사내 홈페이지의 “안전서신” 항목, “전사회의자료” 항목 등을 통해 보직자 및 전 직원에게 공유하였다. 또한 20xx년 한해에 걸쳐서는 [별표]와 같이 xx건의 지시사항을 전달하는 등 사옥건설 중 발생할 수 있는 산업재해의 대응 및 예방에 대한 보직자의 주의의무가 강화되었다.

3) 산업재해 발생 여부 확인을 위한 「안전계약특수조건」 상 자료요구권 미이행

그러나 산업재해 인지·예방 등에 대한 주의의무가 점진적으로 강화됨에도 불구하고, 경영진의 안전 관련 지시사항을 구체화하고 안전보건 관련 제반사항을 검토해야 하는 「안전계약특수조건」 제11조제3항³⁾을 인지하지 못 하였고 진술하였고 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 “산재요양승인/반려여부 확인서” 등의 증빙자료를 원도급사(시공사)에 요구하지 않았으며 ○○부 담당자들에게 원도급사(시공사)의 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 증빙자료를 청구하라는 지시를 내리지도 않았다. 이에 따라 [표 2]와 같이 ○○지역본부, □□사업처, △△사업처 원도급사(시공사)의 “산재요양승인/반려여부 확인서” 등의 산업재해 처리실적 증빙자료를 감사기간인 20xx.x.xx.까지 확인하지 못 하였다.

3) 계약상대자는 당사의 요구가 있는 경우 근로복지공단 등에서 발행하는 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 「산재요양승인/반려여부 확인서」 및 「사업개시 사업장 현황」 등을 제출하여야 한다.

[표 2] ○○지역본부 등 사옥건설 산업재해 처리실적 증빙자료 징구 여부

구 분	원도급사 (시공사)	공사 기간	산업재해 처리실적 증빙자료 징구 여부
○○지역본부	▲▲토건	음영처리	X
□□사업처	■ ■ 건설		X
△△사업처	▼▼건설		X

아울러 △△△는 20xx.x.x.부터 20xx.xx.xx.까지 ○○부장으로서 「직제규정 시행세칙」 별표6. 본사 분장업무에 따라 ‘사옥건설 안전관리’, 「안전보건관리계획서」에 따라 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토 및 승인’ 등의 직무를 부여받았다. 또한 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항은 공공기관이 도급·용역 등의 계약을 체결·집행하는 경우 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하도록 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하도록 정하고 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조4)는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 계약서 및 관계 서류에 따라 필요한 감독을 하도록 정하고 있으므로 ‘사옥건설 안전관리’와 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토’ 직무에는 계약상대자의 산업재해 처리실적을 확인하는 등 계약상대자의 안전 관련 법령 준수 여부 및 안전보건상 위험을 검토하는 것이 포함된다.

그러나 △△△는 본인에게 부과된 ‘사옥건설 안전관리’ 및 ‘안전보건 관련 제반사항 검토’ 직무를 이행하기 위하여 「안전계약특수조건」 제11조제3항에 따라 원도급사(시공사)에 ‘산재요양 승인·반려 여부 확인서’ 등의 자료를 요구하였어야 함에도, 이를 요구하지 아니하는 등 직무를 성실히 수행하지 않았다.

따라서 △△△가 「안전계약특수조건」 제11조제3항에 근거하여 원도급사(시

4) 「공기업준정부기관 계약사무규칙」 제2조에 따라 준용

공사)에 “산재요양승인/반려여부 확인서” 등의 자료를 요구하지 않은 것은 「취업규칙」 제8조제1항제1호⁵⁾를 위반한 것으로 확인되며, 이는 「징계양정요구지침」 별표 1(행위책임에 대한 징계양정요구기준)의 6.기타 직원으로서의 성실 의무 위반에 해당한다.

또한 20XX.X.X.~20XX.XX.XX.까지 「직제규정시행세칙」 별표6. 본사 분장업무(◎◎처: 사옥 및 시설관리) 및 「안전보건관리계획서」 상 사옥건설 관리감독자로서 ‘현장 안전점검 및 안전사고 발생 보고’ 등에 대한 총괄 업무를 부여받은 ◇◇◇은 산업재해 인지·예방 등에 대한 주의의무가 점진적으로 강화되었음에도 불구하고 「안전계약특수조건」 제11조제3항을 인지하지 못하였다. 이로 인해 ◇◇◇은 ◎◎부가 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항 및 「안전계약특수조건」 제11조제3항 등 관련 법령 및 기준에 따라 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 증빙자료를 원도급사(시공사)로부터 요구하여 산업재해를 적기에 인지하도록 관리·감독하지 못 하였다.

이처럼 사장 및 상임감사의 사옥건설 안전관련 지시사항 등으로 산업재해 인지·예방 등에 대한 주의의무가 점진적으로 강화되었음에도 불구하고 ◎◎부가 산업재해 처리실적을 확인할 수 있는 증빙자료를 원도급사(시공사)로부터 요구하는 등 산업재해를 적기에 인지하도록 ◇◇◇이 관리·감독하지 못 한 것은 「취업규칙」 제8조제1항제1호를 위반한 것으로 확인되며 이는 「징계양정요구지침」 별표 4(관리감독책임에 대한 징계양정요구기준)의 2.예방책임 소홀에 해당한다.

5) 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다.

4) 확인된 문제점으로 인한 결과

그 결과 회사는 계약상대자의 자발적 보고에만 의존하게 되어 [표 3]과 같이 20xx년 산업재해 x건 중 x건에 대해 인지·보고받을 수 없었고, ■■■부가

[표 3] 20xx년 산업재해 발생 현황 및 미보고 x건 상세내역

구분	사업소	발생일	경영진 보고일	산재 내역
미보고	음영처리			
보고	음영처리			

“20xx년 공공기관 발주공사 산재현황 통보 및 이의신청 안내”(20xx-xx-xx) 문서를 통해 회사의 발주공사 산업재해 현황을 x건으로 통보한 이후에야 회사는 산업재해 x건에 대한 보고가 누락된 것을 인지하고 익일 20xx.x.xx. 경영진에 보고하게 되었다.

3. 사옥건설 안전관리 관련 법령 관리 소홀

가. 관계 법령·규정 및 판단기준

「법무규정」 제6조에 따르면 업무 주관부서는 해당부서의 업무관련 법령⁶⁾

6) 법률, 지침 외 각 법률 시행령, 시행규칙, 행정규칙 등 하위 법규 포함

· 정책의 제·개정 및 폐지사항을 확인하여 회사에 미치는 영향을 조사, 분석하고 관련 대응조치를 취하여야 한다.

“관리대상 법령 및 주관부서 지정 관련 의견 요청” 문서(●●부)에 따르면 관리대상 법령과 가장 밀접한 업무를 수행하는 처·실·원 소속 부서는 관리대상 법령에 추가할 법령이 있는지 면밀히 확인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○처(○○부)는 「법무규정」에 따라 「건설기술진흥법」 등 사옥건설 안전과 관련된 법령 및 지침을 관리대상 법령으로 지정하고 관리하여야 함에도 불구하고 우리회사가 관리대상으로 지정한 114개의 법령 및 지침 중 ○○부가 관리하는 법령 등은 [표 4]와 같이 건설산업기본법 1건이었으며, 사옥건설 안전과 관련된 법령 3건이 관리대상 법령에서 누락되어 있었다.

[표 4] ○○부 관리대상 법령 및 누락된 안전 관련 법령 목록

순번	안전 관련 법령명	관리대상 법령 여부	주관부서
1	건설산업기본법	○	○○부
2	건설기술진흥법령	X	○○부
3	건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침	X	○○부
4	건설공사 안전관리 업무수행 지침	X	○○부

그 결과 [표 5]와 같이 사옥건설 안전관리와 관련된 법령 중 10건이 내부 지침 및 기준에 적절하게 반영되지 못 하였다.

[표 5] 내부 기준·절차에 반영되지 않은 안전 관련 법령·지침 목록

순번	(외부) 법령·지침	세부 내용	주 체	내부기준 적정성
1	「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제10조	안전 관련 서류 국토교통부 제출	회 사	미흡
2	「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제10조	준공시 안전관리문서 ⁷⁾ 보관	회 사	일부 반영 ⁸⁾
3	「건설기술진흥법 시행령」 제103조	준공 후 일일 안전교육 문서 발주청 제출	원도급 (시공사)	미흡
4	「건설공사 사업관리방식 업무수행지침」 제95조	안전업무일지 및 안전교육 이행 점검	감리단	미흡
5	「건설공사 사업관리방식 업무수행지침」 제78조	건설사업관리보고서 양식 및 제출	감리단	미흡
6	「건설공사 사업관리방식 업무수행지침」 제65조	시공사 안전관리 ⁹⁾ 이행점검	감리단	미흡
7	「건설공사 사업관리방식 업무수행지침」 제77조 및 별지 제22호 서식	건설사업관리기술인의 재해 발생현황 작성·비치 의무	감리단	미흡
8	「건설공사 사업관리방식 업무수행지침」 제119조	발주청 지시사항·조치결과 기록	감리단	미흡
9	「건설공사 사업관리방식 업무수행지침」 제169조	발주청 요구사항 이행여부 확인	감리단	미흡
10	「건설공사 사업관리방식 업무수행지침」 제48조	건설사업관리보고서 공사사고보고서 확인	감리단	미흡

따라서 ○○부가 사옥건설 안전관리와 관련된 법령의 관리를 소홀히 한 것은 「법무규정」 제6조의 ‘업무관련 법령·정책의 제·개정 및 폐지사항을 확인하여 회사에 미치는 영향을 조사, 분석하고 관련 대응조치’를 부적정하게 수행한 것으로 확인된다.

4. 원도급사(시공사) 안전교육 문서 관리 부적정

가. 관계 법령·규정 및 판단기준

「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항에 따르면 공공기관은 도급,

7) “안전관리문서”란 건설공사의 계획부터 준공까지 건설안전을 확보하기 위해 발주자, 설계자, 시공사 및 건설사업 관리기술인이 작성한 문서를 말한다.

8) 안전관리문서 중 안전점검종합보고서, 안전보건대장의 취합 및 보관에 대한 내용은 「건설공사발주자 안전보건 관리」 지침에 반영

9) 안전업무 일지(일일보고), 안전점검 실시, 안전교육, 각종 사고보고, 월간 안전 통계(무재해, 사고) 작성, 건설기술 진흥법 제62조제1항에 따른 안전관리계획

용역, 위탁 등의 계약을 체결하거나 집행하는 경우에는 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하게 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하도록 되어있다.

「건설기술진흥법시행령」 제103조제3항에 따르면 건설사업자와 주택건설등록업자는 제1항¹⁰⁾에 따른 안전교육 내용을 기록·관리해야 하며, 공사 준공 후 발주청에 관계 서류와 함께 제출하도록 되어있다.

「취업규칙」 제8조에 따르면 직원은 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하도록 되어있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○처(○○부)는 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항 및 「건설기술진흥법시행령」 제103조에 따라 원도급사(시공사)가 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수전에 실시한 안전교육에 대한 기록을 공사 준공 후 원도급사(시공사)로부터 관계 서류와 함께 제출받아야 하나, ○○지역본부, □□사업처, △△사업처 사옥 건설 준공 이후 원도급사(시공사)가 작성한 일일 안전교육 문서를 수령하거나 보관하지 않는 등 원도급사(시공사) 안전교육 문서 관리가 부적정하였다.

또한 20xx.x.x.부터 20xx.xx.xx.까지 ○○부장이었던 △△△는 「직제규정시행세칙」 별표6 본사 분장업무 및 「안전보건관리계획서」에 따라 ‘사옥건설 안전관리’와 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토 및 승인’ 직무를 부여받았다. 아울러 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항은 공공기관이 도급·용역 등의

10) 법 제65조*에 따른 안전교육을 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시하여야 한다.

* 제65조(건설공사의 안전교육) ① 건설사업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 안전관리를 위하여 건설공사에 참여하는 공사작업자 등에게 안전교육을 실시하여야 한다.

계약을 체결·집행하는 경우 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하도록 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하도록 정하고 있으므로 ‘사옥건설 안전관리’와 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토’ 직무에는 사옥 건설 준공 이후 「건설기술진흥법시행령」 제103조에 따라 계약상대자인 원도급사(시공사)가 작성한 일일 안전교육 문서를 ○○부가 수령하거나 보관하도록 관리하는 것이 포함된다.

그러나 △△△는 본인에게 부과된 ‘사옥건설 안전관리’ 및 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토’ 직무를 이행하기 위하여 원도급사(시공사)가 「건설기술진흥법시행령」 제103조에 따라 사옥 건설 준공 이후 일일 안전교육 문서를 제출하도록 하고 그 문서를 보관하였어야 함에도, 이를 요구하거나 관리하지 아니하는 등 직무를 성실히 수행하지 않았다.

따라서 △△△가 「건설기술진흥법시행령」 제103조에 근거하여 원도급사(시공사)에 사옥 건설 준공 이후 일일 안전교육 문서를 제출하도록 요구하거나 관리하지 않은 것은 「취업규칙」 제8조제1항제1호11)를 위반한 것으로 확인되며, 이는 「징계양정요구지침」 별표 1(행위책임에 대한 징계양정요구기준)의 6.기타 직원으로서의 성실 의무 위반에 해당한다.

또한 20XX.X.X.~20XX.XX.XX.까지 ○○○처장으로서 「직제규정시행세칙」 별표6.본사 분장업무 및 「안전보건관리계획서」에 따라 ‘사옥 및 시설관리’ 및 ‘현장 안전점검 및 안전사고 발생 보고’ 등에 대한 총괄 업무를 부여 받은 ◇◇◇이 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항 및 「건설기술진흥법시행령」 제103조 등 관련 법령 및 기준에 따라 ○○부가 원도급사(시공사)에 사옥 건설 준

11) 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다.

공 이후 일일 안전교육 문서 제출을 요구하고 그 문서를 보관하도록 관리·감독하지 못 한 것은 「취업규칙」 제8조제1항제1호를 위반한 것으로 확인되며 이는 「징계양정요구지침」 별표 4(관리감독책임에 대한 징계양정요구기준)의 2.예방책임 소홀에 해당한다.

5. 건설사업관리보고서에 대한 확인 부적정

가. 관계 법령·규정 및 판단기준

「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항에 따르면 공공기관은 도급, 용역, 위탁 등의 계약을 체결하거나 집행하는 경우에는 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하게 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하도록 되어있다.

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부) 제78조제1항에 따르면 건설사업관리기술인은 「건설기술진흥법」 제39조제4항 및 「건설기술진흥법 시행규칙」 제36조에 따라 다음 각 호¹²⁾의 서식에 따른 건설사업관리 보고서를 발주청에 제출하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)¹³⁾에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 필요한 감독을 하게 하여야 한다.

「취업규칙」 제8조에 따르면 직원은 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하도록 되어있다.

12) 공사사고보고서 등 별지 32호~42호 서식

13) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조에 따라 준용

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○처(○○부)는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부)제78조제1항에 따라 건설사업관리기술인(감리인)이 발주청에 매달 제출하는 중간보고서에 포함되어야 할 내용을 확인하여야 하나, △△사업처에서 산업재해가 발생('xx.x.xx.)했던 20xx년 x월 건설사업관리기술인이 작성한 △△사업처 중간보고서에 [표 6]과 같이 공사사고 보고서 등 x개의 서식 작성이 누락되었음에도 는 20xx.x. △△사업처 사옥건설 건설사업관리기술인이 송부한 중간보고서 제출 공문을 그대로 승인·배부하였다.

[표 6] 20xx년 x월 △△사업처 건설사업관리보고서 작성내용 적정성

작성 서식 ¹⁴⁾	△△사업처 20XX년 X월 중간보고서
가. 공사추진현황 등 (별지 제32호 서식)	작성
나. 품질시험·검사대장(별지 제34호 서식)	누락
다. 구조물별 콘크리트 타설현황 (별지 제35호 서식)	누락
라. 검측요청·결과통보내용(별지 제36호 서식)	누락
마. 자재 공급원 승인 요청·결과통보 내용(별지 제37호 서식)	누락
바. 주요자재 검사 및 수불내용(별지 제38호 서식)	누락
사. 공사설계 변경현황(별지 제39호 서식)	누락
아. 주요구조물의 단계별 시공현황(별지 제40호 서식)	누락
자. 콘크리트 구조물 균열관리 현황(별지 제41호 서식)	누락
차. 공사사고 보고서(별지 제42호 서식)	누락

또한 20xx.x.x.부터 20xx.xx.xx.까지 ○○부장이었던 △△△는 「직제규정시행세칙」 별표6 및 「안전보건관리계획서」 분장업무에 따라 ‘사옥건설 안전관리’와 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토 및 승인’ 직무를 부여받았다. 아울러 「공공기

14) 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제78조(보고서 작성, 제출)

관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항은 공공기관이 도급·용역 등의 계약을 체결·집행하는 경우 계약상대자가 안전 관련 법령을 준수하도록 하는 등 안전사고 예방을 우선적으로 고려하도록 정하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조¹⁵⁾는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 계약서 및 관계 서류에 따라 필요한 감독을 하도록 정하고 있으므로 ‘사옥건설 안전관리’와 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토’ 직무에는 계약상대자의 안전 관련 법령 및 계약사항 준수 여부를 검토하는 것이 포함된다.

그러나 △△△는 본인에게 부과된 ‘사옥건설 안전관리’ 및 ‘안전보건 관련 제반사항의 검토’ 직무를 이행하기 위하여 △△사업처 건설사업관리기술인이 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」을 준수하여 중간보고서를 작성하는지 여부를 확인하고 수정을 요청하였어야 함에도, 이를 이행하지 아니하는 등 직무를 성실히 수행하지 않았다.

따라서 △△△가 △△사업처에서 산업재해가 발생(‘xx.x.xx.’)했던 20xx년 x월 건설사업관리기술인이 작성한 △△사업처 중간보고서에 공사사고 보고서 등 x개항목의 작성이 누락되었음에도 이에 대한 검토 및 후속조치를 하지 않은 것은 「취업규칙」 제8조제1항제1호¹⁶⁾를 위반한 것으로 확인되며, 이는 「징계양정요구지침」 별표 1(행위책임에 대한 징계양정요구기준)의 6.기타 직원으로서의 성실 의무 위반에 해당한다.

또한 20xx.x.x.~20xx.xx.xx.까지 ◎◎처장으로서 「직제규정시행세칙」 별표6.본사 분장업무 및 「안전보건관리계획서」에 따라 ‘사옥 및 시설관리’ 및 ‘현장

15) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조에 따라 준용

16) 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다.

안전점검 및 안전사고 발생 보고' 등에 대한 총괄 업무를 부여받은 ◇◇◇이 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항 및 「건설공사 사업관리방식 검토 기준 및 업무수행지침」 제78조제1항 등 관련 법령 및 기준에 따라 △△사업처 중간 보고서가 작성되도록 관리·감독하지 못한 것은 「취업규칙」 제8조제1항제1호를 위반한 것으로 확인되며 이는 「징계양정요구지침」 별표 4(관리감독책임에 대한 징계양정요구기준)의 2.예방책임 소홀에 해당한다.

관계자 및 관계부서 의견

◇◇◇ 처장은 「안전계약특수조건」에 따른 「산재요양승인/반려 여부 확인서」 요구권 등 안전관리 분야 법령과 기준의 세부내용에 대한 인지가 부족하였음을 인정하였고, 시공사가 산재 보고를 누락할 가능성에 대해 예측하기는 어려움이 있었으나 보고가 누락된 부분에 대해서는 보직자로서 포괄적인 관리·감독 책임이 있다고 진술하였다.

△△△ 부장은 원도급사(시공사)로부터 보고를 받지 않아서 20xx년 산업재해 x건을 인지하지 못했지만, 안전 관련 보고 체계가 작동하지 못한 부분에 대해서는 ○○○부장의 책임이 가장 크다고 생각한다고 진술하였다.

○○○처(○○○부)는 향후에는 유사한 사례가 재발되지 않도록 건설현장 출퇴근 및 건강관리 확인 제도 도입 등 개선을 추진하고 이를 철저히 이행하겠다고 진술하였다.

조사자 의견

① ○○지역본부 사옥건설 공사가 착공된 20xx년 이후 건설 발주공사 산업재해가 20xx.x.x.(□□) 최초로 발생·보고되었고, 연이어 20xx.x.xx.(○○), 산업재해가 발생·보고되었으며 ② 산업재해가 발생한 x분기 이후부터 x월까지 “안전은 철저히 규칙을 준수하고 실천함으로 이루어진다는 점을 명심할 것”(x월 월간회의), “공사에서 수반되는 모든 작업은 규정대로 진행하고, 철저한 안전관리로 안전사고가 없도록 노력할 것”(△△ 신축 사옥 현장안전점검)과 같은 안전관리와 관련하여 x건의 사장 및 상임감사 지시사항이 있었다. ③ 또한 건설 발주공사에서 발생한 x번의 산업재해를 회사가 인지한 20xx.x.x. 이후 사장 및 상임감사는 20xx.x월~x월 중 “모든 임직원은 회사의 안전 매뉴얼을 숙지하고 이를 철저히 준수할 것”(안전경영현황 일일보고), “한전KDN, 건설사업관리단, 시공사 등 모든 건설관계자가 안전에 대한 책임감을 가질 것”(○○ 신축 사옥 현장안전점검), “작업자들의 부주의로 인한 사고가 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 할 것”(△△ 신축 사옥 현장안전점검) 등 xx건의 사옥건설 안전과 관련한 지시사항을 전달하였고, 이를 사내 홈페이지의 “안전서신” 항목, “전사회의자료” 항목 등을 통해 보직자 및 전 직원에게 공유하였으며 20xx년 한해에 걸쳐서는 [별표]와 같이 xx건의 지시사항을 전달하는 등 사옥건설 중 발생할 수 있는 산업재해의 대응 및 예방에 대한 보직자의 주의의무가 강화되었다고 보여진다.

이와 같은 상황에서 20xx년 사옥건설 관리·감독자이자 ●●부 보직자인 △△부장이 ○○·□□·△△ 사옥건설 현장에서 최초¹⁷⁾로 산업재해가 발생하고 회사가 인지한 20xx년 x분기 이후 원도급사의 산업재해 발생에 대한 대응을 위하

17) ○○지역본부(20xx년), □□사업처(20xx년), △△사업처(20xx년) 착공 이후 20xx.x.xx.(□□) 산업재해 최초 발생

여 「안전계약특수조건」을 재검토하고, 동특수조건 제11조제3항에 따라 산업재해 발생 사실을 확인할 수 있는 「산재요양승인/반려여부 확인서」 징구 등의 조치를 성실히 이행하여 발주청이 독자적으로 산업재해 여부를 확인하였다면 20xx년에 발생한 산업재해를 회사가 적기에 인지하고 산업재해 발생에 대한 보고 누락을 방지할 수 있었으나 주의의무를 다하지 못하여 그 기회를 상실하였다. 또한 ○○지역본부·△△사업처 사옥이 준공되어 계약이 종료된 기간에도 「안전계약특수조건」등을 재검토하지 않았고 그 결과 20xx년에 x건의 산업재해가 보고되지 않은 사실을 익년 x월 ■■■부의 “20xx년 공공기관 발주공사 산재현황 통보 및 이의신청 안내” (20xx-xx-xx) 공문을 통해 알게 되었다.

따라서 ◇◇◇ 처장 및 △△△ 부장에 대한 신분상 조치의 수준을 정함에 있어 ① 20xx년 ○○지역본부 사옥건설 이후 20xx.x.xx. 최초로 산업재해가 발생하고 사옥건설 안전관리와 관련한 사장 및 상임감사의 지시사항으로 산업재해 보고와 예방 등에 대한 보직자의 주의의무가 점진적으로 강화된 점, ② “안전계약특수조건상 자료요구권 미이행”, “원도급사 안전관리 문서 부적정”과 같은 위반사항이 지속적으로 이루어진 점, ③ [표 7]과 같이 사옥건설 안전관리와 관련한 위반사항들이 동시에 발생한 점 등을 종합적으로 고려하여 사옥건설 안전관리 보직자에 대한 엄중한 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

[표 7] “사옥건설 안전관리 부적정”관련 △△△ 부장◇◇◇ 처장 위반사항 집계

구 분	세 부 내 용
안전계약 특수조건 자료요구 권 미이행	□ △△△ 부장 ○ (위반사항) 사옥건설 현장에서 ‘xx년 x분기 산업재해가 발생하였고, 사장 및 상임감사 지시사항이 있었음에도 주의의무를 소홀히 하여 안전계약특수조건상 산업재해 발생 사실을 확인할 수 있는 자료요구권을 이행하지 않는 등 안전보건 관련 제반사항 검토 직무 등을 태만히 함 ○ (관련규정) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조, 「취업규칙」 제8조 제1항제1호 □ ◇◇◇ 처장 ○ (위반사항) ○○부가 산업재해를 적기에 인지하도록 하기 위한 관리.감독을 소홀히 함 ○ (관련규정) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항 및 「취업규칙」 제8조 제1항제1호
원도급사 (시공사) 안전교육 문서 관리 부적정	□ △△△ 부장 ○ (위반사항) ○○, □□, △△ 사옥건설에 대한 원도급사(시공사) 일일 안전교육 문서가 「건설기술진흥법시행령」제103조에 따라 회사에 제출되지 않았으나 이에 대한 인지 및 안전보건 관련 제반사항 검토 직무 등을 소홀히 함 ○ (관련규정) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항, 「건설기술진흥법시행령」제103조, 「취업규칙」 제8조 제1항제1호 □ ◇◇◇ 처장 ○ (위반사항) ○○부가 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항 및 「건설기술진흥법시행령」 제103조 등 관련 법령 및 기준에 따라 업무를 수행하도록 하기 위한 관리.감독을 소홀히 함 ○ (관련규정) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항, 「건설기술진흥법시행령」제103조, 「취업규칙」 제8조 제1항제1호
건설사업 관리보고서 확인 부적정	□ △△△ 부장 ○ (위반사항) 산업재해가 발생한 20xx.x월 △△사업처 사옥건설 중간보고서에 공사사고 보고서 등 x개의 서식 작성이 누락되었음에도, 20xx.x.x. 건설사업관리기술인이 송부한 중간보고서 제출 공문을 그대로 승인.배부하는 등 안전보건 관련 제반사항 검토 직무 등을 소홀히 함 ○ (관련규정) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」, 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항제1호 □ ◇◇◇ 처장 ○ (위반사항) ○○부가 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 등 관련 법령 및 기준에 따라 업무를 수행하도록 하기 위한 관리.감독을 소홀히 함 ○ (관련규정) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제3조제4항, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」, 「취업규칙」 제8조(직원의 의무) 제1항제1호

조치할 사항

[“2항” 산업재해 발생 여부 확인을 위한 「안전계약특수조건」 상 자료요구권 미 이행, “4항” 원도급사(시공사) 안전교육 문서 관리 부적정, “5항” 건설사업관리 보고서에 대한 확인 부적정과 관련하여]

○○처장은

「직제규정시행세칙」 별표6, 「안전보건관리계획서」, 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항 등에 따른 사옥건설 안전관리 직무를 부적정하게 수행하여 「취업규칙」 제8조제1항을 위반한 관련자들에게 「상벌규정」에 따라 “징계” 조치하시기 바랍니다.(징계)

[“2항” 산업재해 발생 여부 확인을 위한 「안전계약특수조건」 상 자료요구권 미 이행과 관련하여]

●●처장은 건설공사 계약상대자가 기성 및 준공 신청을 하는 경우 등 당사의 요구가 없는 경우에도 산업재해 처리실적 증빙자료를 제출하도록 「안전계약특수조건」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

[“3항” 사옥건설 안전관리 관련 법령 관리 소홀과 관련하여]

○○처장은

① 「법무규정」에 따라 「건설기술진흥법」, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」을 관리대상 법령으로 추가하고(시정)

② 추가된 관리대상 법령 중 사옥건설 안전관리와 관련된 내용이 내부 지침 등

에 적절하게 반영되도록 관련 사규 및 지침을 개정하시기 바랍니다.(개선)

[“4항” 원도급사(시공사) 안전교육 문서 관리 부적정과 관련하여]

○○처장은

① 건설공사 준공 후 회사가 원도급사로부터 안전교육 일지를 수령·보관하도록 「건설공사발주자 안전보건관리」 지침서 등 관련 사규 및 지침을 개정하시기 바랍니다(개선)

② ○○부를 대상으로 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 및 「건설기술진흥법 시행령」을 교육하시기 바랍니다.(통보)

[“5항” 건설사업관리보고서에 대한 확인 부적정과 관련하여]

○○처장은 ○○부를 대상으로 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」을 교육하시기 바랍니다.(통보)

< 위반사항에 따른 관련자별 처분요구 >

처분 요구	소속	직급	성명	위반 사항	관련 규정
징계	○○지사	x	△△△	사옥건설 안전관리 부적정	「취업규칙」제8조제1항제1호 (「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항, 「안전계약특수조건」 제11조제3 항 등 관련)
징계	△△사업처	x	◇◇◇◇	사옥건설 안전관리 업무 관리·감독 소홀	「취업규칙」제8조제1항제1호 (「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제3조제4항, 「안전계약특수조건」 제11조제3 항 등 관련)

[별표] 사옥 건설 안전관리·감독과 관련된 사장 및 상임감사의 지시사항

순번	일 시	구 분	지시사항	비고
1	20xx.x월	노사합동 무사고 안전결의 행사	안전은 회사의 가장 중요한 가치이므로 임직원들도 최우선으로 실천할 것	사장
2	20xx.x월	x월 월간회의	안전은 철저히 규칙을 준수하고, 기본을 지키고, 안전에 대한 의식을 체화하고, 내재화하고 실천하는 데에서 이루어진다는 점을 명심할 것	사장
3	20xx.x월	안전관리자 워크숍	최우선 가치는 안전, 일이 늦더라도 안전 우선으로 시행하기 바람. 안전은 회사의 모든 것을 망가트릴 수도 있으므로 근본에서부터 기초로 시작하여 사소한 것부터 실천할 것	사장
4	20xx.x월	☆☆사업처 청렴특강	작업현장의 철저한 안전관리 당부	상임 감사
5	20xx.x월	△△사업처 사옥신축 현장 안전점검	공사에서 수반되는 모든 작업은 규정대로 진행하여 안전에 만전을 기하고, 철저한 안전관리로 안전사고 없는 완벽한 준공이 될 수 있도록 노력할 것	상임 감사
6	20xx.x월	x월 월간회의	안전은 회사의 최우선 아젠다이며, 전직원이 안전관리자라는 인식을 가지고 안전사고 없는 직장을 만들어 나갈 것	사장
7	20xx.x월	○○지역본부 □□지사 현장안전점검	안전에 이슈 발생 시 회사 전체에 문제가 발생하니 안전을 최우선으로 할 것	사장
8	20xx.x월	x월 월간회의	안전은 회사 경영의 가장 중요한 기본 원칙으로, 대통령 말씀에서도 안전의 중요성과 구체적인 실천사항이 강조되어 있으므로, 각 조직장들은 내용을 충분히 숙지하여 현장에 철저히 반영해 주기 바람	사장
9	20xx.x월	○○ 신축 사옥 건설현장 현장안전점검	한전KDN, 건설사업관리단, 시공사 등 모든 건설관계자가 안전에 대한 책임감을 가질 것	사장
10	20xx.x월	△△ 신축 사옥 건설현장 현장안전점검	작업자들의 부주의로 인한 사고가 발생하지 않도록 관리 감독을 철저히 할 것	사장
11	20xx.x월	안전경영현황 일일보고	모든 임직원은 회사의 안전 매뉴얼을 숙지하고 이를 철저히 준수할 것	사장

순번	일 시	구 분	지시사항	비고
12	20xx.x월	◇◇사업처 청렴특강	안전을 최우선 가치로 업무에 임할 것	상임 감사
13	20xx.x월	▽▽사업처 청렴특강	재난대응 및 산업현장 안전 강화할 것	상임 감사
14	20xx.x월	□□사업처 청렴특강 및 사옥신축 현장 안전 점검	위험요소 점검 및 안전수칙 준수 철저 감리단은 시공사로부터 독립된 위치에서 빈틈없는 감리 수행 필요 안전불감증에 의한 대형사고 발생 사례에서 보듯 안전불감증 경계 및 세밀한 점검 필요	상임 감사
15	20xx.x월	청렴서신	안전장비 착용, 안전수칙 준수, 안전사고 예방 매뉴얼 숙지 등 안전관리 철저할 것	상임 감사
16	20xx.x월	x월 월간회의	안전을 비롯한 공직기강 점검 대비	상임 감사
17	20xx.x월	경영서신	사옥건설 등 각종 안전사고 위험에 노출되고 사고 발생 빈도도 증가하는 추세임. 전사적 안전 관리 체계 재정비와 무재해 문화 확립을 위 해 모두가 엄중히 대응해주기 바람	사장
18	20xx.x월	○○ 신축 사옥 건설 현장 불시 점검	안전작업수칙은 형식이 아니라 생명을 지키는 기본 원칙 임을 인식하고 항상 철저히 준수하고관리감독자는 이행 여부를 상시 확인할 것	사장
19	20xx.xx월	월간회의	취임 초기부터 경영의 최우선 아젠다는 안전이라고 말했 음, 안전이라는 국정과제에 맞춰서 내재화하고 최우선 해 주길 바람.	사장
20	20xx.xx월	경영서신	안전은 특정 시기나 이슈에 따라 강조되는 것이 아니라 연중 지속되어야 할 경영의 기본임, 현장의 익숙함과 관행 속에 숨어 있는 위험요인을 다시 한 번 점검하고, 기본 안전수칙이 일관되게 지켜지는 조직 문화를 더욱 공고히 할 것	사장
21	20xx.xx월	경영서신	최근 발생한 울산 화력 붕괴사고 등 산업계의 중대사고 를 보며 안전은 조직의 신뢰를 지탱하는 가장 기본임을 다시 한번 확인, 위험요인 사전제거, 안전수칙 준수에 변함없는 노력을 기 울일 것	사장
22	20xx.xx월	월간회의	연말/연초 업무 집중 시기일수록 무리한 작업과 관행적 판 단을 경계하고, 설비 점검과 위험요인 사전 제거, 안전수칙 준수에 각별히 유의해 주길 바람	사장